

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Philosophie • 1re T

Le Droit et la Justice

Philosophie – classe de Première technique

Cette fiche propose des applications concrètes des notions de droit et de justice dans le contexte camerounais ; chaque réponse doit être justifiée rigoureusement.

EXERCICE 1 Distinction fait juridique / fait moral

Contexte : À Douala, M. Kamga stationne son véhicule sur une place réservée aux personnes à mobilité réduite (PMR) pour acheter du pain. Il n'a pas de carte PMR. Un agent de la police municipale lui dresse un procès-verbal (amende 10000 FCFA). M. Kamga argue : « Je n'ai volé personne, je restais cinq minutes, c'est injuste de me punir pour ça. »

1. Qualifiez l'action de M. Kamga au regard du droit positif camerounais (Code de la route, Loi n°2010/002 protégeant les personnes handicapées). (2 pts)
2. Expliquez pourquoi l'argument moral de M. Kamga (« je n'ai volé personne ») ne saurait fonder une exemption de responsabilité juridique. (2 pts)
3. En vous appuyant sur la distinction entre légalité et légitimité, dites si la sanction est « juste » au sens juridique, puis au sens moral. (3 pts)

EXERCICE 2 Fondements du droit : coutume et loi écrite

Document : Extrait fictif d'un jugement du Tribunal de Grande Instance du Wouri (2023). « Attendu que le défunt M. Ebongué est décédé sans testament ; que la coutume Duala applicable prévoit que la succession revient aux neveux maternels (lignage matrilineaire) ; que la veuve et les enfants biologiques réclament l'application de la loi n°2016/007 du 12 juillet 2016 (Code des personnes et de la famille) qui réserve la quotité disponible aux descendants et au conjoint survivant ; que l'article 311 dudit Code dispose : "Les successions sont réglées par la loi ; à défaut, par la coutume non contraire à l'ordre public..." »

1. Identifiez les deux sources de droit en conflit dans cette affaire. (1 pt)
2. Selon la hiérarchie des normes en vigueur au Cameroun, quelle source doit primer ? Justifiez par l'article cité. (2 pts)
3. La coutume est-elle pour autant exclue du champ successoral ? Précisez la condition de son application résiduelle. (2 pts)
4. Quel fondement philosophique (coutumier vs étatique) justifie la suprématie de la loi écrite dans l'État moderne ? (2 pts)

EXERCICE 3 Justice distributive et égalité : allocation de bourses

Données : Le Ministère de l'Enseignement Supérieur dispose de 500 bourses d'excellence pour l'année académique. Deux critères sont débattus :

- Critère A (Mérite pur) : Notes moyennes au Baccalauréat (sur 20). Seuls les 500 meilleurs moyennes obtiennent la bourse.
 - Critère B (Équité territoriale) : Répartition proportionnelle au nombre de bacheliers par région (ex : 25 % Centre, 20 % Littoral, 15 % Extrême-Nord, etc.), puis sélection par mérite à l'intérieur de chaque quota régional.
1. Rattachez le Critère A à la justice aristotélicienne (géométrique/proportionnelle au mérite) et le Critère B à une conception de la justice sociale (besoins/équité/correctif d'inégalités structurelles). (2 pts)
 2. Construisez un argumentaire (5 lignes max) en faveur du Critère B en invoquant le principe d'égalité des chances (Rawls) et la réalité des disparités scolaires inter-régionales au Cameroun. (3 pts)
 3. Construisez un argumentaire (5 lignes max) en faveur du Critère A en invoquant l'égalité formelle devant la loi et l'efficacité (récompenser l'excellence objective). (2 pts)
 4. Tranchez : quel critère réalise le mieux la « justice comme équité » ? Justifiez en une phrase. (2 pts)

EXERCICE 4 Justice commutative et réparatrice : accident de travail

Situation : Dans une usine agro-industrielle à Njombé, un ouvrier saisonnier (contrat journalier) perd l'usage de sa main droite suite au défaut de maintenance d'une presse hydraulique (responsabilité de l'employeur avérée). L'employeur propose : « Je paie 6 mois de salaire (300 000 FCFA) et on en reste là. » L'ouvrier réclame une rente viagère calculée sur l'incapacité permanente partielle (IPP) selon le Code du Travail (Loi n°92/007).

1. Qualifiez la proposition de l'employeur au regard de la justice commutative (réparation du dommage stricto sensu). (2 pts)
2. Expliquez pourquoi la justice réparatrice (ou corrective) impose une évaluation de l'IPP par un médecin expert et non une transaction amiable unilatérale. (2 pts)
3. L'article 1382 du Code Civil (responsabilité délictuelle) et l'article 104 du Code du Travail (accidents du travail) s'appliquent-ils cumulativement ou alternativement ? Quelle conséquence sur l'indemnisation ? (3 pts)
4. En quoi le juge, en allouant une rente viagère plutôt qu'un capital unique, fait-il primer la justice sociale (protection du faible) sur la liberté contractuelle ? (2 pts)

EXERCICE 5 De la justice positive à l'idée absolue de justice

Problématique : Une loi camerounaise votée régulièrement par le Parlement et promulguée par le Président de la République instaure une taxe spéciale de 50 % sur les revenus des enseignants du secondaire technique uniquement, sous prétexte de « contribution patriotique sectorielle ». Cette loi est appliquée par l'administration fiscale.

1. Cette loi est-elle « juste » au sens de la légalité (justice positive / Kelsen)? Justifiez. (1 pt)
2. Au nom de quel principe constitutionnel (Préambule Constitution 1996) et de quelle idée de la justice absolue (law naturaliste) cette loi est-elle critiquable? Citez le principe d'égalité devant l'impôt. (2 pts)
3. Si le Conseil Constitutionnel est saisi et annule cette loi, quelle conception de la justice (positive vs idéale) triomphe? Expliquez le rôle du contrôle de constitutionnalité comme « garde-fou » de la justice idéale. (3 pts)
4. Peut-on dire qu'une loi injuste (au sens moral/absolu) n'est pas une loi? Répondez en distinguant la thèse du positivisme juridique (Hart/Kelsen) et celle du jusnaturalisme (Finnis/Aristote). (3 pts)